



PUTUSAN

Nomor 6677 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LA ODE RUSLAN**, bertempat tinggal di Jalan Betoambari, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Katobengke Losari, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. NURSI AH**, bertempat tinggal di Pongo I, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Pada Kantor Hukum Suwa *Affiliates & Co*, yang beralamat di Perumahan Pesona Prima Griya, Cluster Emerald, Blok A29, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang beralamat di Jalan Tidung 2, Setapak 1, Nomor 22, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PT PERDANA SULAWESI ANEKA MOTOR**, berkedudukan di Makassar, Jalan Sulawesi, Nomor 07, RT D, RW 06, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Chengwy Karlam, selaku Direktur;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



2. PT DIANA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sulawesi, Nomor 07, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Dianawaty Jauhari, selaku Direktur;

3. Sdr. CHENGWY KARLAM, bertempat tinggal di Jalan Taman Kebun Jeruk, Blok C/57, RT 004, RW 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stanly Pebriyanto Pattiasina, S.E., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Stanly Pebriyanto Pattiasina, S.H., S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan Cambajawaya, Nomor 14, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;
Para Termohon Kasasi;

D a n

1. NOTARIS/PPAT MARIA JOSEFINA GRACE KAWI TANDIARI, S.H., beralamat di Jalan Dr. Ratulangi-Kompleks PDAM, Nomor 1 PAV, RT 001, RW 006, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ulil Amri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Ulil Amri, S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Latimojong Square, Jalan Nico, Blok H, Nomor 26, Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024;

2. CAMAT KECAMATAN MANGGALA SELAKU PPAT SEMENTARA KECAMATAN MANGGALA, beralamat di Jalan Bitowa Raya, Nomor 3, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA

MAKASSAR, beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diwakili oleh Muh. Syukur, S.SiT., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratnawati Zainuddin, S.Sos., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kota Makassar dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, beralamat di Jalan A.P. Pettarani, Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat III adalah Pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak pantas dilindungi;
- Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Adendum Pertama Perjanjian Pengangkatan Sub Dealer Nomor 05 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 115/KMG/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat secara sepihak oleh Para

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



Tergugat di hadapan Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II (dua);

- Menyatakan segala akibat hukum dari peralihan yang timbul tanpa persetujuan dari Nursiah yaitu Penggugat II (dua) sebagaimana Sertifikat Nomor 21720/Borong adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Toddopuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru Selatan atas nama Nursiah dengan batas-batas yaitu:
 - Batas utara : rumah milik Bapak Arifin Kulle,
 - Batas timur : rumah milik Pak Sarjen/Ibu Hartati,
 - Batas selatan : dahulu rumah milik Pak Jimmy sekarang rumah milik Pak Anwar/Yenni,
 - Batas barat : jalan umum/jalan raya, adalah milik Penggugat II (dua);
- Menghukum Tergugat III (tiga) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru setempat sekarang Jalan Toddopuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar atas nama dalam Sertifikat adalah Nursiah setempat sekarang beralamat di Perumahan Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar - Sulawesi Selatan kepada Penggugat II (dua), sebagaimana keadaan semula pada saat diambil oleh Tergugat I (satu);
- Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in persona*;
- Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 2897 Tello Baru setempat dikenal dengan Vila Surya Mas, Jalan Toddopuli Raya Timur Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menerima hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 2897 Tello Baru setempat dikenal dengan Vila Surya Mas, Jalan Toddopuli Raya Timur Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 2008 sampai sekarang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 315/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 7 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang menguasai tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 2897 Tello Baru setempat dikenal dengan Vila Surya Mas Jalan Toddopuli Raya Timur Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar adalah milik Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi atau siapa pun yang menerima hak dari Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik 2897 Tello Baru setempat dikenal dengan Vila Surya Mas Jalan Toddopuli Raya Timur Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan ongkos perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan, Nomor 213/PDT/2024/PT MKS., tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 315/Pdt.G/2023/PN Mks., *juncto* Nomor 213/PDT/2024/PT MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Perkara Nomor 213/PDT/2024/PT MKS., tertanggal 16 Juli 2024;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 315/Pdt.G/2023/PN Mks., tertanggal 7 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah Pembeli yang tidak baik dan tidak pantas dilindungi;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Akta Adendum Pertama Perjanjian Sub Dealer Nomor 5 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 115/KMG/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II (dua);
5. Menyatakan segala akibat hukum dari segala peralihan yang timbul tanpa persetujuan dari Nursiah yaitu Penggugat II (dua) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 21720/Borong adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Todoppuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok 0, Nomor 4, Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru Selatan atas nama Nursiah dengan batas-batas yaitu:
 - Batas utara : rumah milik Bapak Arifin Kulle,
 - Batas timur : rumah milik Pak Sarjen/Ibu Hartati,
 - Batas selatan : dahulu rumah milik Pak Jimmy, Sekarang rumah milik Pak Anwar/Yenni,
 - Batas barat : jalan umum/jalan raya,adalah milik Penggugat II (dua);
7. Menghukum Tergugat III (tiga) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru, setempat sekarang Jalan Todoppuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok 0, Nomor 4, Makassar, atas nama dalam sertifikat adalah Nursiah, setempat sekarang beralamat di perumahan Vila Surya Mas Blok 0 Nomor 4, Makassar, Sulawesi Selatan kepada Penggugat II (dua), sebagaimana keadaan semula pada saat diambil oleh Tergugat I (satu);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan tidak pantas dilindungi;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Adendum Pertama Perjanjian Sub Dealer Nomor 5 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 115/KMG/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat I(satu) Konvensi;
5. Menyatakan segala peralihan yang timbul tanpa persetujuan Nursiah Penggugat II (dua) Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berkaitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Todoppuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok 0, Nomor 4, Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru Selatan atas nama Nursiah dengan batas-batas yaitu:
 - Batas utara : rumah milik Bapak Arifin Kulle,
 - Batas timur : rumah milik Pak Sarien/Ibu Hartati,
 - Batas selatan: dahulu rumah milik Pak Jimmy, sekarang rumah milik Pak Anwar/Yenni,
 - Batas barat : jalan umum/jalan raya, adalah milik Penggugat II (dua) Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat III (tiga) Konvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru, setempat sekarang Jalan Todoppuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok 0, Nomor 4, Makassar, atas nama dalam sertifikat adalah Nursiah, setempat sekarang beralamat di perumahan Vila Surya Mas, Blok 0,

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4, Makassar-Sulawesi Selatan kepada Penggugat II (dua), sebagaimana keadaan semula pada saat diambil oleh Tergugat I (satu) Konvensi;

8. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I masing-masing telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 5 September 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bermula dari Penggugat I ditunjuk oleh Tergugat I untuk menjadi Sub Agent Sepeda Motor di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa selain Tergugat II dengan Penggugat I, turut serta pula Penggugat II selaku isteri dari Penggugat I melakukan penandatanganan Akta Perjanjian Pengangkatan Sub-Dealer Sepeda Motor Nomor 16 tertanggal 21 Oktober 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Maria Josefina Grace Kawi Tandiar, S.H yang diberikan fasilitas untuk mendapatkan kredit dari Tergugat dan untuk itu Para Penggugat memberikan jaminan berupa tanah dengan Nomor Hak Milik 8/Kota Bengke seluas $\pm 1.776 \text{ m}^2$, lebih lanjut diurai dalam Gambar Situasi tanggal 1-10-1982 Nomor 158/1982, yang terletak di wilayah Povinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Daerah Tingkat II Buton, Kecamatan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



Betoambari, Kelurahan Kotabengke, setempat dikenal sebagai jalan baru dan demikian juga sekaligus dibuatkan surat kuasa menjual;

Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 1998 Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi mata uang rupiah dengan nilai tukar dollar pada saat itu rupiah melambung tinggi yang menyebabkan terjadi lonjakan harga-harga barang secara signifikan, yang berimbas terhadap harga jual-beli kendaraan bermotor;

Bahwa kondisi demikian merupakan *force majeure* yang seharusnya dampak daripada itu menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat I, hal tersebut merujuk pada Akta Perjanjian Pengangkatan Sub-Dealer Pasal 12 dan faktanya Tergugat I secara sepihak menaikkan harga yang disebabkan sebagai akibat adanya krisis Indonesia pada saat itu;

Bahwa kewajiban Para Penggugat yang semula tercatat dalam pembukuan Tergugat I berkisar ± Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dinaikkan sampai tiga kali lipat pada tanggal 7 Desember 1999. Hal mana Para Penggugat menyetujui penyesuaian harga tersebut, dengan harapan agar Tergugat I tetap mengirimkan unit kendaraannya kepada Para Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II justru menghentikan kerjasamanya tersebut dinaikkan sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang nilai tepatnya Penggugat sudah tidak ingat lagi, seluruhnya meliputi bunga dan denda;

Bahwa pada saat itu Penggugat I secara tegas menolaknya, karena dinilai sudah sangat tidak wajar keadaan demikian Penggugat merasakan adanya ketidakadilan dan tindakan semena-mena dilakukan oleh Tergugat III sehingga Penggugat II dengan sangat terpaksa (diluar kehendak dan kemauannya) menyerahkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru miliknya, setempat dikenal sebagai Jalan Toddopuli Raya Perumahan Vila Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar atas nama Penggugat II, yang untuk menyelesaikan utang yang belum dibayar oleh Para Penggugat dengan menjual objek



sengketa (tanah yang menjadi jaminan) kepada Tergugat III yang kemudian melalui Turut Tergugat III oleh Tergugat III telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 21720/Borong;

Bahwa mengenai jaminan seharusnya dijual melalui penjualan umum atau lelang yang hasil dari penjualan dipergunakan untuk melunasi kewajiban Para Penggugat, kemudian apabila ada sisa maka dikembalikan kepada Para Penggugat;

Bahwa apabila dilakukan penjualan langsung (sebagaimana yang dilakukan oleh Para Tergugat), maka hal itu termasuk dalam perjanjian *milik beding* yang dilarang oleh undang-undang dan konsekuensinya perjanjian tersebut batal demi hukum dalam hal ini Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengangkatan Sub Dealer Nomor 05 tanggal 8 September 1988 *juncto* Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 115/KMG/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Para Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi maka dipandang tepat dan adil agar Sertifikat Hak Milik yang telah dijamin kepada Tergugat I kemudian oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat III untuk dikembalikan kepada Para Penggugat setelah Para Penggugat menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya terlebih dahulu kepada Tergugat I sejumlah Rp271.792.433,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi dengan pertimbangan secara mutatis mutandis oleh karena peralihan objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat III/Penggugat Rekonvensi adalah hasil dari perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, maka gugatan rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: LA ODE RUSLAN dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



213/PDT/2024/PT MKS., tanggal 16 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 315/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 7 Mei 2024, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LA ODE RUSLAN, 2. NURSIAH**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 213/PDT/2024/PT MKS., tanggal 16 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 315/Pdt.G/2023/PN Mks., tanggal 7 Mei 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli yang beritikad tidak baik dan tidak pantas dilindungi;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Adendum Pertama Perjanjian Pengangkatan Sub Deale Nomor 05 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Kuasa Menjual Nomor 6 tanggal 8 September 1998 *juncto* Akta Jual Beli Nomor 115/KMG/X/06 tanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat di hadapan Turut Tergugat I (satu) dan Turut Tergugat II (dua);
5. Menyatakan segala akibat hukum dari peralihan yang timbul tanpa persetujuan dari Nursiah yaitu Penggugat II (dua) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 21720/Borong adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Toddopuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru Selatan atas nama Nursiah dengan batas-batas yaitu:
 - Batas utara : rumah milik Bapak Arifin Kulle,
 - Batas timur : rumah milik Pak Sarjen/Ibu Hartati,
 - Batas selatan : dahulu rumah milik Pak Jimmy sekarang rumah milik Pak Anwar/Yenni,
 - Batas barat : jalan umum/jalan raya,adalah milik Penggugat II (dua);
7. Menghukum Tergugat III (tiga) untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2897/Tello Baru setempat sekarang Jalan Toddopuli Raya, Perumahan Vila Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar atas nama dalam Sertifikat adalah Nursiah setempat sekarang beralamat di Perumahan Villa Surya Mas, Blok O, Nomor 4, Makassar - Sulawesi Selatan kepada Penggugat II (dua), kepada Para Penggugat apabila Para Penggugat telah melunasi hutangnya kepada Tergugat I;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Rekonsvensi:
 - Menolak gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 6677 K/Pdt/2024